



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 июля 2019 г. № 878

МОСКВА

О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации

В целях развития производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации Правительство Российской Федерации **п о с т а н о в л я е т** :

1. Создать единый реестр российской радиоэлектронной продукции (далее - реестр).

2. Утвердить прилагаемые:

Правила формирования и ведения единого реестра российской радиоэлектронной продукции;

Порядок подготовки обоснования невозможности соблюдения ограничения на допуск радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

перечень радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств, в отношении которой устанавливаются ограничения для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - перечень);

изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 "О приоритете

товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 39, ст. 5649);

перечень утративших силу актов Правительства Российской Федерации.

3. Установить, что при осуществлении закупок радиоэлектронной продукции, включенной в перечень, заказчик отклоняет все заявки (окончательные предложения), содержащие предложения о поставке радиоэлектронной продукции, включенной в перечень, происходящей из иностранных государств, при условии, что на участие в определении поставщика подано не менее 2 удовлетворяющих требованиям извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке заявок (окончательных предложений), которые одновременно:

содержат предложения о поставке радиоэлектронной продукции, включенной в реестр;

не содержат предложений о поставке одного и того же вида радиоэлектронной продукции одного производителя либо производителей, входящих в одну группу лиц, соответствующего признакам, предусмотренным статьей 9 Федерального закона "О защите конкуренции", при сопоставлении этих заявок (окончательных предложений).

Подтверждением соответствия радиоэлектронной продукции требованиям извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке является декларация участника закупки о нахождении радиоэлектронной продукции в реестре с указанием номера реестровой записи.

4. Установить, что ограничение на допуск радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств, не устанавливается, если в реестре отсутствует радиоэлектронная продукция, соответствующая тому же классу (функциональному назначению) радиоэлектронной продукции, планируемой к закупке, и (или) радиоэлектронная продукция, включенная в реестр, по своим функциональным, техническим и (или) эксплуатационным характеристикам не соответствует установленным заказчиком требованиям к планируемой к закупке радиоэлектронной продукции.

5. Установить, что подтверждением случая, установленного пунктом 4 настоящего постановления, является обоснование невозможности соблюдения ограничения на допуск радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, подготовленное заказчиком в соответствии с Порядком подготовки обоснования невозможности соблюдения ограничения на допуск радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденным настоящим постановлением, и размещенное заказчиком в единой информационной системе в сфере закупок одновременно с размещением извещения об осуществлении закупки.

6. Установить, что при осуществлении закупок радиоэлектронной продукции, включенной в реестр, для обеспечения государственных и муниципальных нужд, за исключением радиоэлектронной продукции, поставляемой по государственному оборонному заказу, порядок определения начальной (максимальной) цены контракта, а также цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), устанавливается Министерством промышленности и торговли Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации и Федеральной антимонопольной службой.

7. Установить, что для целей ограничения допуска радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств, не может быть предметом одного контракта (одного лота) радиоэлектронная продукция, включенная в перечень и не включенная в него.

8. Установить, что при исполнении заключенного в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" контракта, предметом которого является поставка радиоэлектронной продукции, включенной в реестр, не допускается замена такой радиоэлектронной продукции по основаниям, предусмотренным частью 7 статьи 95 указанного Федерального закона, на радиоэлектронную продукцию, не содержащуюся в перечне и не включенную в реестр.

9. Установить, что положения постановления Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2016 г. № 968 "Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов радиоэлектронной продукции,

происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд" применяются в отношении закупок, извещения об осуществлении которых размещены в единой информационной системе в сфере закупок, приглашения принять участие в которых направлены до 1 сентября 2019 г.

10. Установить, что положения пунктов 3 - 5, 7 и 8 настоящего постановления не применяются в следующих случаях:

а) размещение извещений об осуществлении закупок отдельных видов радиоэлектронной продукции в единой информационной системе в сфере закупок и (или) направление приглашений принять участие в определении поставщика закрытым способом осуществлены до вступления в силу настоящего постановления;

б) закупки радиоэлектронной продукции (отдельных видов радиоэлектронной продукции) осуществляются заказчиками, указанными в части 1 статьи 75 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", на территории иностранного государства для обеспечения своей деятельности на этой территории;

в) закупки радиоэлектронной продукции (отдельных видов радиоэлектронной продукции), включенной в перечень, в рамках реализации:

программы приграничного сотрудничества "Карелия", порядок реализации которой предусмотрен Соглашением о финансировании и реализации программы приграничного сотрудничества "Карелия" на период 2014 - 2020 годов, подписанным в г. Москве 29 декабря 2016 г.;

программы приграничного сотрудничества "Коларктик", порядок реализации которой предусмотрен Соглашением о финансировании и реализации программы приграничного сотрудничества "Коларктик" на период 2014 - 2020 годов, подписанным в г. Москве 29 декабря 2016 г.;

программы приграничного сотрудничества "Россия - Юго-Восточная Финляндия", порядок реализации которой предусмотрен Соглашением о финансировании и реализации программы приграничного сотрудничества "Россия - Юго-Восточная Финляндия" на период 2014 - 2020 годов, подписанным в г. Москве 29 декабря 2016 г.;

программы приграничного сотрудничества "Россия - Латвия", порядок реализации которой предусмотрен Соглашением о финансировании и реализации программы приграничного

сотрудничества "Россия - Латвия" на период 2014 - 2020 годов, подписанным в г. Москве 29 декабря 2016 г.;

программы приграничного сотрудничества "Россия - Эстония", порядок реализации которой предусмотрен Соглашением о финансировании и реализации программы приграничного сотрудничества "Россия - Эстония" на период 2014 - 2020 годов, подписанным в г. Москве 29 декабря 2016 г.;

программы приграничного сотрудничества "Россия - Литва", порядок реализации которой предусмотрен Соглашением о финансировании и реализации программы приграничного сотрудничества "Россия - Литва" на период 2014 - 2020 годов, подписанным в г. Москве 29 декабря 2017 г.;

программы приграничного сотрудничества "Россия - Польша", порядок реализации которой предусмотрен Соглашением о финансировании и реализации программы приграничного сотрудничества "Россия - Польша" на период 2014 - 2020 годов, подписанным в г. Варшаве 29 декабря 2017 г.;

программы трансграничного сотрудничества "Интеррег. Регион Балтийского моря", порядок реализации которой предусмотрен Соглашением между Правительством Российской Федерации, Европейской комиссией и Правительством Федеративной Республики Германия о финансовых взносах Российской Федерации и Европейского союза в целях обеспечения реализации программы трансграничного сотрудничества "Интеррег. Регион Балтийского моря" на период 2014 - 2020 годов на территории Российской Федерации (финансовое соглашение), подписанным в г. Брюсселе 30 января 2018 г.

Подтверждением закупки товаров в рамках реализации программ, указанных в абзацах втором - девятом настоящего подпункта, является заключение Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, выдаваемое в порядке, установленном Министерством промышленности и торговли Российской Федерации по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации.

11. Установить, что с 1 июля 2020 г. направление и получение заявлений, уведомлений и решений, предусмотренных Правилами формирования и ведения единого реестра российской радиоэлектронной продукции, утвержденными настоящим постановлением (далее - Правила),

осуществляется через государственную информационную систему промышленности.

12. Министерству промышленности и торговли Российской Федерации:

а) в 2-месячный срок утвердить:

форму заявления о присвоении статуса телекоммуникационного оборудования российского происхождения и включении телекоммуникационного оборудования в реестр;

форму заявления о подтверждении статуса телекоммуникационного оборудования российского происхождения;

порядок проведения выездной проверки в целях экспертизы телекоммуникационного оборудования на территории заявителя;

б) с 1 сентября 2019 г. обеспечить формирование и ведение реестра, в том числе включение в реестр сведений о радиоэлектронной продукции, обеспечение возможности направления и получения заявлений и уведомлений, а также размещения решений, указанных в Правилах, в государственной информационной системе промышленности;

в) до 1 января 2020 г. утвердить:

требования по уровню локализации производства телекоммуникационного оборудования;

методику оценки уровня локализации производства телекоммуникационного оборудования в целях присвоения телекоммуникационному оборудованию статуса телекоммуникационного оборудования российского происхождения;

г) с 1 января 2020 г. обеспечить ведение реестра и совершение всех действий, предусмотренных Правилами, в электронном виде.

13. Установить, что:

абзацы третий, четвертый и шестой пункта 2 настоящего постановления вступают в силу с 1 сентября 2019 г.;

пункты 3 - 5, 7, 8 и 10 настоящего постановления вступают в силу с 1 сентября 2019 г. и действуют в течение 2 лет;

подпункт "д" пункта 4 и подпункт "к" пункта 14 Правил вступают в силу с 1 января 2020 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации



Д.Медведев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 10 июля 2019 г. № 878

П Р А В И Л А
формирования и ведения единого реестра
российской радиоэлектронной продукции

I. Общие положения

1. Настоящие Правила определяют порядок формирования и ведения единого реестра российской радиоэлектронной продукции (далее - реестр), условия включения такой продукции в реестр и исключения из него, состав включаемых в него сведений о радиоэлектронной продукции, порядок предоставления таких сведений, порядок принятия решения о включении радиоэлектронной продукции в реестр и исключения из него, а также порядок присвоения телекоммуникационному оборудованию статуса телекоммуникационного оборудования российского происхождения и порядок подтверждения статуса телекоммуникационного оборудования российского происхождения.

2. Используемые в настоящих Правилах понятия означают следующее:

"радиоэлектронная продукция" - изделия, выполняющие свои ключевые функции за счет входящих в их состав электронных компонентов и модулей;

"телекоммуникационное оборудование" - изделия, относящиеся к радиоэлектронной продукции, используемые для формирования, приема, обработки, хранения, передачи, маршрутизации и коммутации, доставки сообщений электросвязи или почтовых отправлений, а также иные технические и программные средства, используемые при оказании услуг связи или обеспечении функционирования сетей связи, включая технические системы и устройства с измерительными функциями;

"электрорадиоизделия" - изделия электронной техники, квантовой электроники и (или) электротехнические изделия, представляющие собой

деталь, сборочную единицу или их совокупность, обладающие конструктивной целостностью, принцип действия которых основан на электрофизических, электромеханических, фотоэлектронных и (или) электронно-оптических процессах и явлениях, не подлежащие восстановлению и ремонту, не подвергаемые изменениям в процессе применения и изготавливаемые по самостоятельным комплектам конструкторской и технологической документации;

"электронная компонентная база" - электрорадиоизделия, а также электронные модули нулевого уровня, представляющие собой совокупность электрически соединенных электрорадиоизделий, образующих функционально и конструктивно законченные сборочные единицы, предназначенные для реализации функций приема, обработки, преобразования, хранения и (или) передачи информации или формирования (преобразования) энергии, выполненные на основе несущих конструкций и обладающие свойствами конструктивной и функциональной взаимозаменяемости.

3. Формирование и ведение реестра осуществляется Министерством промышленности и торговли Российской Федерации посредством принятия решений о включении радиоэлектронной продукции в реестр или об исключении радиоэлектронной продукции из реестра.

4. Реестровая запись содержит следующие сведения:

а) порядковый номер реестровой записи;

б) дата формирования реестровой записи;

в) наименование радиоэлектронной продукции с указанием кода в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008), наименование и реквизиты конструкторских документов, в соответствии с которыми осуществляется изготовление радиоэлектронной продукции;

г) информация о заявителе:

полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя;

основной государственный регистрационный номер;

индивидуальный номер налогоплательщика;

место нахождения юридического лица или индивидуального предпринимателя;

адрес сайта заявителя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором содержится описание технических и функциональных характеристик радиоэлектронной продукции;

д) для телекоммуникационного оборудования - уровень локализации производства телекоммуникационного оборудования;

е) основные технические и функциональные характеристики радиоэлектронной продукции;

ж) перечень иностранных аналогов радиоэлектронной продукции (при наличии);

з) реквизиты документа, являющегося основанием для включения в реестр:

телекоммуникационного оборудования - реквизиты (дата и номер) решения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации о присвоении телекоммуникационному оборудованию статуса телекоммуникационного оборудования российского происхождения и включении телекоммуникационного оборудования в реестр, принятого в соответствии с настоящими Правилами;

радиоэлектронной продукции (за исключением телекоммуникационного оборудования) - реквизиты (дата и номер) заключения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, выданного в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации" (далее - заключение о подтверждении производства);

и) реквизиты (дата и номер) заключения о соответствии телекоммуникационного оборудования требованиям, предъявляемым для присвоения статуса телекоммуникационного оборудования российского происхождения, или о его несоответствии указанным требованиям;

к) реквизиты (дата и номер) решения об отмене статуса телекоммуникационного оборудования российского происхождения и исключении телекоммуникационного оборудования из реестра.

II. Порядок включения радиоэлектронной продукции (за исключением телекоммуникационного оборудования) в реестр и ее исключения из реестра

5. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации включает в реестр радиоэлектронную продукцию (за исключением телекоммуникационного оборудования) (далее в

настоящем разделе - радиоэлектронная продукция), в отношении которой выдано заключение о подтверждении производства, и размещает сведения о радиоэлектронной продукции, предусмотренные подпунктами "а" - "г," "е" и "ж" и абзацем третьим подпункта "з" пункта 4 настоящих Правил, в реестре в срок не позднее 3 рабочих дней со дня выдачи заключения, за исключением случая, установленного пунктом 6 настоящих Правил.

Сведения о заявителе, предусмотренные подпунктом "г" пункта 4 настоящих Правил, размещаются в реестре в соответствии с выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученной Министерством промышленности и торговли Российской Федерации самостоятельно.

6. Включение в реестр радиоэлектронной продукции, в отношении которой Министерством промышленности и торговли Российской Федерации заключения о подтверждении производства выданы до дня вступления в силу настоящего постановления, осуществляется Министерством промышленности и торговли Российской Федерации самостоятельно в срок не позднее 2 месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления.

7. Заявитель обязан уведомлять Министерство промышленности и торговли Российской Федерации об изменении сведений, указанных в подпунктах "в" - "е" пункта 4 настоящих Правил, в срок не позднее 30 календарных дней со дня возникновения соответствующих изменений, с приложением подтверждающих документов (далее - уведомление об изменении сведений), в том числе путем направления соответствующей информации в электронной форме с использованием государственной информационной системы промышленности.

8. Уведомление об изменении сведений, подаваемое в электронной форме с использованием государственной информационной системы промышленности, должно быть подписано простой или усиленной квалифицированной электронной подписью.

Заявитель вправе приложить копии подтверждающих документов в электронной форме.

9. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации размещает в реестре сведения, содержащиеся в уведомлении об изменении сведений, в срок не позднее 3 рабочих дней со дня

поступления уведомления об изменении сведений и прилагаемых к нему документов.

10. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации принимает решение об исключении радиоэлектронной продукции из реестра в следующих случаях:

а) поступление от заявителя заявления об исключении радиоэлектронной продукции из реестра - в течение 10 рабочих дней со дня поступления указанного заявления;

б) выявление Министерством промышленности и торговли Российской Федерации фактов представления заявителем подложных документов и (или) недостоверных сведений о заявителе и (или) радиоэлектронной продукции, в том числе на основании документов, полученных в установленном порядке от государственных органов, включая вступившие в законную силу судебные акты, официальные документы иностранных государств, прошедшие в установленном порядке процедуру консульской легализации, - в течение 10 рабочих дней со дня выявления указанных фактов.

11. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации размещает в реестре сведения об исключении радиоэлектронной продукции из реестра в срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения об исключении радиоэлектронной продукции из реестра с приложением данного решения и в указанный срок направляет соответствующее уведомление заявителю, в том числе путем направления соответствующей информации в электронной форме с использованием государственной информационной системы промышленности.

III. Порядок присвоения и подтверждения статуса телекоммуникационного оборудования российского происхождения, порядок включения телекоммуникационного оборудования российского происхождения в реестр и его исключения из реестра

12. Присвоение телекоммуникационному оборудованию статуса телекоммуникационного оборудования российского происхождения осуществляется Министерством промышленности и торговли Российской Федерации на основании заявления о присвоении статуса телекоммуникационного оборудования российского происхождения и включении сведений о телекоммуникационном оборудовании в реестр (далее - заявление о присвоении статуса), в котором в том числе указываются:

перечень телекоммуникационного оборудования, заявляемого для включения в реестр, с указанием кодов в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008), наименований и реквизитов конструкторских документов, в соответствии с которыми осуществляется изготовление радиоэлектронной продукции, а также сведения о технических и функциональных характеристиках и области применения указанного телекоммуникационного оборудования;

сведения о распределении процессов разработки, производства и (или) организации технической поддержки телекоммуникационного оборудования на территории Российской Федерации (в случае обращения с заявлением о присвоении статуса заявителя от группы организаций).

13. Заявителями могут выступать юридические лица и индивидуальные предприниматели. В случае обращения за присвоением телекоммуникационному оборудованию статуса телекоммуникационного оборудования российского происхождения заявителя от группы организаций проведение проверки и принятие решений, предусмотренных настоящими Правилами, осуществляются в отношении каждой организации, входящей в группу организаций. При этом документы, указанные в пунктах 15 - 25 настоящих Правил, представляются в отношении каждой организации, входящей в группу организаций.

14. Телекоммуникационному оборудованию присваивается статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения при условии соответствия заявителя и телекоммуникационного оборудования следующим требованиям:

а) заявитель создан в организационно-правовых формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, или является гражданином Российской Федерации, зарегистрирован соответственно в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя на территории Российской Федерации и является налоговым резидентом Российской Федерации;

б) в уставном капитале заявителя суммарная доля прямого и (или) косвенного участия российских организаций без преобладающего иностранного участия, граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации и не имеющих двойного гражданства, составляет более 50 процентов, либо заявитель является унитарным предприятием;

в) телекоммуникационное оборудование, указанное в заявлении о присвоении статуса, имеет сертификаты соответствия - для продукции, подлежащей обязательной сертификации, или декларации о соответствии - для продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии;

г) заявитель является:

разработчиком программного обеспечения, используемого в телекоммуникационном оборудовании, и (или) обладает исключительными правами на такое программное обеспечение либо правом использования программного обеспечения, предоставленным по договору (в данном случае программное обеспечение должно быть включено в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. № 1236 "Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд" либо в единый реестр программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации);

правообладателем изобретения или полезной модели в случае, если они используются в составе телекоммуникационного оборудования, либо ему предоставлено право использования в составе телекоммуникационного оборудования изобретения или полезной модели по договору.

Заявителем осуществляется модификация программного обеспечения самостоятельно либо на основании соответствующего договора со сторонней организацией с целью дальнейшего развития и улучшения качеств телекоммуникационного оборудования;

д) заявитель является разработчиком конструкторской (включая архитектурное решение по разработке телекоммуникационного оборудования, схему принципиальную электрическую, шаблон печатных плат электронных блоков для телекоммуникационного оборудования), программной, эксплуатационной и технологической документации на телекоммуникационное оборудование и (или) обладает правами на такую документацию в объеме, достаточном для его производства, модернизации и развития;

е) заявитель имеет возможность осуществлять адаптацию и модификацию конструкторской документации. Заявителю принадлежат

на праве собственности или на ином законном основании подлинники конструкторской, технологической и эксплуатационной документации (включая проектную, техническую и пользовательскую документацию);

ж) производство телекоммуникационного оборудования осуществляется на территории Российской Федерации, а именно: производство кабельной продукции, электронных блоков, монтаж элементов на печатные платы, установка программного обеспечения на телекоммуникационное оборудование, финальная сборка и функциональное тестирование телекоммуникационного оборудования осуществляются на собственных производственных площадях заявителя либо на производственных площадях соисполнителя на территории Российской Федерации под контролем заявителя;

з) заявителем обеспечивается полный цикл тестового и сервисного сопровождения телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения, используемого в его составе, на территории Российской Федерации;

и) в телекоммуникационном оборудовании применяются интегральные схемы российского производства первого и второго уровня (до 1 июля 2021 г. в случае неприменения интегральных схем российского производства допускается применение пассивных и дискретных компонентов российского производства);

к) телекоммуникационное оборудование соответствует требованиям по уровню локализации производства телекоммуникационного оборудования, определяемому в соответствии с методикой оценки уровня локализации производства телекоммуникационного оборудования в целях присвоения телекоммуникационному оборудованию статуса телекоммуникационного оборудования российского происхождения.

15. Одновременно с заявлением о присвоении статуса заявителем в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации представляются следующие документы:

а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за 30 дней до дня представления заявления о присвоении статуса (в случае непредставления заявителем такого документа Министерство промышленности и торговли Российской Федерации запрашивает его самостоятельно);

б) копия соглашения или иного документа, предусматривающего распределение процессов разработки, производства и (или) организации технической поддержки телекоммуникационного оборудования на территории Российской Федерации (в случае обращения с заявлением о присвоении статуса заявителя от группы организаций);

в) справка, содержащая информацию о физических и юридических лицах, являющихся учредителями или участниками данного юридического лица - заявителя или иным образом контролирующих его, включая бенефициарных владельцев;

г) справка, содержащая сведения о составе и квалификации научных и инженерно-технических работников, обеспечивающих все этапы по разработке, производству и поддержке телекоммуникационного оборудования;

д) копия сертификата соответствия системы менеджмента качества стандарту ГОСТ Р применительно к заявляемому телекоммуникационному оборудованию (при наличии);

е) документы, указанные в пунктах 16 - 25 настоящих Правил.

16. Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в подпункте "а" пункта 14 настоящих Правил, представляются:

а) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (в случае непредставления заявителем такого документа Министерство промышленности и торговли Российской Федерации запрашивает его самостоятельно);

б) копия устава с изменениями, действующими на момент обращения с заявлением о присвоении статуса (для юридических лиц), заверенная в установленном порядке;

в) копии документов, подтверждающих полномочия лица, подающего заявление о присвоении статуса (в случае обращения с заявлением о присвоении статуса лица, не имеющего права действовать от имени заявителя без доверенности).

17. Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в подпункте "б" пункта 14 настоящих Правил, заявителем представляются:

а) выписка из реестра акционеров или сведения о размере и номинальной стоимости доли каждого участника общества с ограниченной ответственностью (для юридических лиц), датируемые не ранее 30 дней до дня обращения с заявлением о присвоении статуса;

б) заявление об отсутствии иного гражданства, кроме гражданства Российской Федерации (для физических лиц, чьи акции учитываются при подсчете "более 50 процентов акций").

18. Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в подпункте "в" пункта 14 настоящих Правил, заявителем представляется копия сертификата соответствия - для продукции, подлежащей обязательной сертификации, или декларации о соответствии - для продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии.

19. Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в подпункте "г" пункта 14 настоящих Правил, заявителем представляются:

а) нотариально заверенная копия договора о предоставлении права использования программного обеспечения, используемого в телекоммуникационном оборудовании, в том числе путем его обновления и внесения в него изменений;

б) копия договора о предоставлении права использования программного обеспечения, апостилированного либо имеющего консульскую легализацию (для стран, не являющихся участниками Гаагской конвенции), в случае приобретения прав на программное обеспечение у иностранных организаций;

в) копии актов приемки программного обеспечения (в том числе исходных кодов с указанием наименования файлов, их контрольных сумм, типа, версии и применимости) к лицензионному соглашению, а также прав на его использование, модернизацию, доработку и копирование;

г) копия свидетельства о регистрации программного обеспечения в едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных либо в едином реестре программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации (при наличии) (в случае непредставления заявителем такого документа Министерство промышленности и торговли Российской Федерации запрашивает сведения из указанных реестров самостоятельно);

д) копия свидетельства о государственной регистрации программы для электронных вычислительных машин или базы данных в Реестре программ для электронно-вычислительных машин или Реестре баз данных соответственно (в случае непредставления заявителем такого документа Министерство промышленности и торговли Российской Федерации запрашивает сведения из указанных реестров самостоятельно);

е) копия договора, заключенного между заявителем и соисполнителем, предусматривающего передачу программной документации, включая исходные коды программного обеспечения, и исключительных прав на программное обеспечение в составе телекоммуникационного оборудования (при наличии);

ж) копия свидетельства о государственной регистрации программы для электронных вычислительных машин или базы данных, разработанных соисполнителем, в Реестре программ для электронно-вычислительных машин или Реестре баз данных соответственно (при наличии) (в случае непредставления заявителем такого документа Министерство промышленности и торговли Российской Федерации запрашивает сведения из указанных реестров самостоятельно);

з) копия патента на изобретение или полезную модель, которые используются в составе телекоммуникационного оборудования, либо копия договора о предоставлении права использования изобретения или полезной модели в составе телекоммуникационного оборудования (в случае непредставления заявителем такого документа Министерство промышленности и торговли Российской Федерации запрашивает сведения соответственно из Государственного реестра изобретений Российской Федерации или Государственного реестра полезных моделей Российской Федерации самостоятельно).

20. Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в подпункте "д" пункта 14 настоящих Правил, заявителем представляются:

а) копия приказа о проведении опытно-конструкторской работы или иного документа на разработку телекоммуникационного оборудования;

б) копия технического задания на разработку телекоммуникационного оборудования;

в) копия приказа или иного документа о присвоении конструкторской и (или) программной документации литеры "О₁";

г) справка, подписанная заявителем, содержащая сведения об учете затрат на разработку программного обеспечения в составе нематериальных активов;

д) LOG-файлы монтажных линий по сборке и монтажу элементов на печатные платы;

е) копия договора, заключенного между заявителем и соисполнителем, предусматривающего передачу прав на программное обеспечение (при наличии);

ж) копия свидетельства о поверке тестового оборудования и приборов;

з) справка, содержащая сведения о системе внутреннего контроля за разработкой программного обеспечения и версионностью программного обеспечения в системах, используемых заявителем;

и) копии документов (договора, счета-фактуры, иных документов), подтверждающих право владения средствами разработки программного обеспечения;

к) копия схемы принципиальной электрической;

л) копия сборочного чертежа;

м) справка, содержащая сведения об использующихся в телекоммуникационном оборудовании ключевых блоках и компонентах с обязательным указанием кодов в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008), страны происхождения, самостоятельно разработанных и лицензированных частей (при наличии);

н) справка, содержащая сведения о номенклатуре, количестве и стране происхождения программируемых компонентов в заявляемом телекоммуникационном оборудовании.

21. Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в подпункте "е" пункта 14 настоящих Правил, заявителем представляются:

а) копия акта приема-передачи документации в архив с указанием фактического адреса нахождения архива, подтверждающего физическое размещение и хранение конструкторской, технологической эксплуатационной и программной документации (в том числе исходных кодов программного обеспечения) на территории Российской Федерации;

б) копия приказа или иного документа о присвоении конструкторской документации литеры "О";

в) копия приказа или иного документа о присвоении конструкторской документации литеры "О₁";

г) копии актов и протоколов предварительных и приемочных испытаний;

д) ведомость спецификаций, спецификации на изделие и составные части;

е) сборочный чертеж;

ж) ведомость покупных изделий;

з) технические условия с указанием кодов в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008);

и) руководство по эксплуатации;

к) программа и методика испытаний;

л) схема деления изделия на составные части в соответствии с единой системой конструкторской документации;

м) паспорт или формуляр;

н) спецификация в соответствии с единой системой программной документации, содержащая сведения о составе программного обеспечения и документации на него;

о) ведомости сборки изделий;

п) схема принципиальная электрическая (включая перечень элементов);

р) чертежи сборочные;

с) маршрутные карты;

т) карты технологического процесса;

у) в отношении кабельной продукции:

технические условия;

карты конструкций (или аналоги, определяющие конструкцию, конструктивные размеры, материалы и другие необходимые параметры);

технологические карты;

реестр используемых материалов (или аналог);

нормы времени;

спецификации на выпускаемую продукцию;

ф) копия документа, содержащая сведения о выданных блоках уникальных идентификаторов телекоммуникационного оборудования в сетях передачи данных (MAC-адресов), выдающегося при покупке MAC-адресов, и справка об их использовании на производстве заявителя или размещении заказов на производство телекоммуникационного оборудования у сторонних организаций - производителей аппаратного обеспечения;

х) справка, подписанная руководителем заявителя, содержащая сведения о выданном номере протокола сетевого управления (SNMP).

22. Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в подпункте "ж" пункта 14 настоящих Правил, заявителем представляются:

а) копии документов, подтверждающих наличие у заявителя (соисполнителей) принадлежащих ему на праве собственности или

на ином законном основании производственных помещений, в которых осуществляется деятельность по производству телекоммуникационного оборудования;

б) справка, содержащая сведения о перечне и характеристиках производственного и испытательного оборудования, а также имеющегося инструмента для осуществления производства телекоммуникационного оборудования;

в) справка, содержащая сведения о наличии метрологического оборудования для обеспечения работ, проводимых в рамках производства телекоммуникационного оборудования;

г) справка, содержащая сведения о поставщиках материалов, электронной компонентной базы, комплектующих изделий и оборудования, входящих в состав заявленного телекоммуникационного оборудования;

д) справка, содержащая сведения о контрагентах с указанием выполняемых ими работ (при наличии);

е) копии таможенных деклараций и счетов-фактур на продукцию, используемую при производстве заявленного телекоммуникационного оборудования;

ж) справка, содержащая сведения о договорных отношениях с организациями, расположенными на территории Российской Федерации, которые имеют научно-производственную базу, необходимую для организации производства телекоммуникационного оборудования (при наличии);

з) копия договора, заключенного заявителем с соисполнителем на изготовление составных частей, используемых при производстве заявленного телекоммуникационного оборудования (при наличии);

и) технологические карты, подтверждающие осуществление заявителем полного цикла сборки (включая финишную сборку) телекоммуникационного оборудования на территории Российской Федерации;

к) исходные технологические файлы для производства поверхностного монтажа;

л) копии отчетов с производственных станков по технологическим операциям;

м) справка, содержащая сведения о контрагентах, осуществляющих поверхностный монтаж, с указанием местоположения мощностей

контрагента на территории Российской Федерации, а также отчеты с производственных станков по технологическим операциям;

н) документ, подтверждающий, что в составе оптического кабеля применяется волокно, произведенное (вытянутое из преформ) на территории Российской Федерации.

23. Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в подпункте "з" пункта 14 настоящих Правил, заявителем представляются:

а) копия регламента работы службы гарантийного и послегарантийного обслуживания телекоммуникационного оборудования, либо копия договора, заключенного заявителем с контрагентом, предусматривающего оказание услуг гарантийного и послегарантийного обслуживания телекоммуникационного оборудования;

б) копия регламента работы службы технической поддержки телекоммуникационного оборудования либо копия договора, заключенного заявителем с контрагентом, предусматривающего оказание услуг по технической поддержке телекоммуникационного оборудования;

в) копия регламента работы службы ремонта телекоммуникационного оборудования либо копия договора, заключенного заявителем с контрагентом, предусматривающего оказание услуг по ремонту телекоммуникационного оборудования.

24. Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в подпункте "и" пункта 14 настоящих Правил, заявителем представляется справка, содержащая сведения об использовании в телекоммуникационном оборудовании интегральных схем первого и второго уровня со статусом продукции российского происхождения, присвоенным в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации".

25. Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в подпункте "к" пункта 14 настоящих Правил, заявителем представляется справка об уровне локализации производства, содержащая расчеты, подтверждающие достигнутый уровень локализации производства заявленной номенклатуры телекоммуникационного оборудования, а также копии конструкторских и технологических документов, на основе которых производились указанные расчеты.

26. Заявитель вправе приложить к заявлению о присвоении статуса иные документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным пунктом 14 настоящих Правил.

27. Заявитель вправе не представлять документы, указанные в пунктах 15 - 25 настоящих Правил, содержащие информацию, доступ к которой ограничен Федеральным законом "О коммерческой тайне". В этом случае в отношении заявителя проводится выездная проверка в соответствии с пунктом 34 настоящих Правил.

28. Заявление о присвоении статуса и документы, указанные в пунктах 15 - 26 настоящих Правил, должны быть составлены на русском языке. Указанные документы могут быть составлены на иностранном языке, если они сопровождаются точным, нотариально заверенным переводом на русский язык (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен).

29. Заявление о присвоении статуса, подаваемое в электронной форме с использованием государственной информационной системы промышленности, должно быть подписано простой или усиленной квалифицированной электронной подписью.

Заявитель вправе приложить копии документов, указанных в пунктах 15 - 26 настоящих Правил, в электронной форме.

30. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации регистрирует заявление о присвоении статуса и документы, представленные в соответствии с пунктами 15 - 26 настоящих Правил, в срок не позднее 3 рабочих дней со дня их поступления.

31. Экспертиза телекоммуникационного оборудования проводится межведомственным экспертным советом по присвоению телекоммуникационному оборудованию, произведенному на территории Российской Федерации, статуса телекоммуникационного оборудования российского происхождения (далее - экспертный совет).

32. В срок не позднее 10 рабочих дней со дня регистрации заявления о присвоении статуса и прилагаемых к нему документов, предусмотренных пунктами 15 - 26 настоящих Правил, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации проверяет полноту и достоверность сведений, содержащихся в указанных заявлении и документах, и принимает одно из следующих решений:

а) об отказе в присвоении телекоммуникационному оборудованию статуса телекоммуникационного оборудования российского происхождения и включении телекоммуникационного оборудования в реестр на основании непредставления (представления не в полном объеме)

документов, предусмотренных пунктами 15 - 25 настоящих Правил (за исключением случая, предусмотренного пунктом 27 настоящих Правил);

б) о направлении заявления о присвоении статуса и прилагаемых к нему документов в экспертный совет.

33. Экспертный совет в срок не позднее 20 рабочих дней со дня получения заявления о присвоении статуса и документов в соответствии с пунктом 32 настоящих Правил либо в срок, предусмотренный решением о продлении срока рассмотрения заявления о присвоении статуса, принятым в соответствии с пунктом 37 настоящих Правил, осуществляет экспертизу телекоммуникационного оборудования, утверждает заключение о соответствии телекоммуникационного оборудования требованиям, предъявляемым для присвоения статуса телекоммуникационного оборудования российского происхождения, или о его несоответствии требованиям, предъявляемым для присвоения статуса телекоммуникационного оборудования российского происхождения, и в срок не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения заключения направляет его в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.

34. В случае непредставления заявителем документов по основанию, предусмотренному пунктом 27 настоящих Правил, либо в случае необходимости проведения дополнительной экспертизы представленных заявителем документов в соответствии с пунктом 35 настоящих Правил экспертным советом проводится выездная проверка в целях экспертизы телекоммуникационного оборудования на территории заявителя. Порядок проведения выездной проверки в целях экспертизы телекоммуникационного оборудования на территории заявителя утверждается Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.

35. В случае необходимости проведения дополнительной экспертизы представленных заявителем документов при выявлении в них противоречий, несоответствия содержащихся в них сведений сведениям, находящимся в распоряжении Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, или, если ранее в отношении радиоэлектронной продукции, производимой (разработанной) указанным заявителем, Министерством промышленности и торговли Российской Федерации не выдавались заключения о подтверждении производства или не принимались решения о присвоении статуса телекоммуникационного оборудования российского происхождения и включении в реестр,

принимается решение о продлении срока рассмотрения заявления о присвоении статуса. В этом случае в отношении заявителя проводится выездная проверка в соответствии с пунктом 34 настоящих Правил.

Срок рассмотрения заявления о присвоении статуса продлевается не более чем на 30 календарных дней.

Решение о продлении срока рассмотрения заявления о присвоении статуса подписывается уполномоченным должностным лицом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и направляется, в том числе путем направления соответствующей информации в электронной форме с использованием государственной информационной системы промышленности, заявителю с указанием причин и срока продления не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о продлении срока рассмотрения заявления о присвоении статуса.

Решение о продлении срока рассмотрения заявления о присвоении статуса при подаче заявления о присвоении статуса в электронной форме с использованием государственной информационной системы промышленности подписывается уполномоченным должностным лицом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации с использованием электронной подписи и направляется заявителю с указанием причин и срока продления не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о продлении срока рассмотрения заявления о присвоении статуса.

36. Основаниями для утверждения заключения о несоответствии требованиям, предъявляемым для присвоения статуса телекоммуникационного оборудования российского происхождения, являются:

а) наличие в заявлении о присвоении статуса и прилагаемых документах недостоверных сведений;

б) несоответствие требованиям, указанным в пункте 14 настоящих Правил.

37. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации в срок не позднее 5 рабочих дней:

а) в случае получения заключения о соответствии телекоммуникационного оборудования требованиям, предъявляемым для присвоения статуса телекоммуникационного оборудования российского происхождения, - принимает решение о присвоении телекоммуникационному оборудованию статуса телекоммуникационного оборудования российского происхождения и включении телекоммуникационного оборудования в реестр и вносит сведения о реквизитах указанных заключения и решения в реестр;

б) в случае получения заключения о несоответствии телекоммуникационного оборудования требованиям, предъявляемым для присвоения статуса телекоммуникационного оборудования российского происхождения, - принимает решение об отказе в присвоении телекоммуникационному оборудованию статуса телекоммуникационного оборудования российского происхождения и включении телекоммуникационного оборудования в реестр.

38. Решения, предусмотренные подпунктом "а" пункта 32 и пунктом 37 настоящих Правил, оформляются приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. О принятом решении заявителю направляется соответствующее уведомление в срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, в том числе путем направления соответствующей информации в электронной форме с использованием государственной информационной системы промышленности.

39. Заявитель, в отношении заявления о присвоении статуса которого было принято решение об отказе в присвоении телекоммуникационному оборудованию статуса телекоммуникационного оборудования российского происхождения и включении телекоммуникационного оборудования в реестр в соответствии с подпунктом "б" пункта 37 настоящих Правил, вправе повторно подать документы в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации после устранения причин, в связи с которыми было принято указанное решение, но не ранее чем через 1 календарный год со дня принятия решения.

40. Подтверждение статуса телекоммуникационного оборудования российского происхождения осуществляется ежегодно (плановое подтверждение), а также в случае изменения уровня локализации производства заявленного телекоммуникационного оборудования (внеплановое подтверждение).

41. Для подтверждения статуса телекоммуникационного оборудования российского происхождения заявитель обращается в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации с заявлением о подтверждении статуса телекоммуникационного оборудования российского происхождения (далее - заявление о подтверждении статуса) в соответствии с формой, утвержденной Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.

Заявление о подтверждении статуса должно быть представлено заявителем в срок не позднее 10 месяцев с даты принятия решения о присвоении телекоммуникационному оборудованию статуса

телекоммуникационного оборудования российского происхождения и включении телекоммуникационного оборудования в реестр в соответствии с подпунктом "а" пункта 37 настоящих Правил, в том числе путем направления соответствующей информации в электронной форме с использованием государственной информационной системы промышленности.

В заявлении о подтверждении статуса указываются изменения в сведениях, указанных в пункте 14 настоящих Правил, и заявлении о присвоении статуса (при наличии).

42. Одновременно с заявлением о подтверждении статуса представляются:

а) документы, предусмотренные пунктами 15 - 25 настоящих Правил;

б) справка, содержащая сведения об объеме производства телекоммуникационного оборудования с приложением документов, подтверждающих производство телекоммуникационного оборудования, обладающего статусом телекоммуникационного оборудования российского происхождения, в течение 1 года, предшествующего месяцу обращения с заявлением о подтверждении статуса.

43. Заявитель вправе приложить к заявлению о подтверждении статуса иные документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным пунктом 14 настоящих Правил.

44. Заявитель вправе не представлять документы, указанные в пункте 42 настоящих Правил, содержащие информацию, доступ к которой ограничен Федеральным законом "О коммерческой тайне". В этом случае в отношении заявителя проводится выездная проверка в соответствии с пунктом 51 настоящих Правил.

45. Заявление о подтверждении статуса и документы, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, должны быть составлены на русском языке. Указанные документы могут быть составлены на иностранном языке, если они сопровождаются точным, нотариально заверенным переводом на русский язык (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен).

46. Заявление о подтверждении статуса, подаваемое в электронной форме с использованием государственной информационной системы

промышленности, должно быть подписано простой или усиленной квалифицированной электронной подписью.

Заявитель вправе приложить копии документов, указанных в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, в электронной форме.

47. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации регистрирует заявление о подтверждении статуса и документы, представленные в соответствии с пунктами 42 и 43 настоящих Правил, в срок не позднее 3 рабочих дней со дня их поступления.

48. В срок не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации заявления о подтверждении статуса и документов, указанных в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации проверяет полноту и достоверность сведений, содержащихся в заявлении о подтверждении статуса и прилагаемых к нему документах, и направляет заявление и документы в экспертный совет либо возвращает заявление о подтверждении статуса заявителю.

49. Основанием для возврата заявления о подтверждении статуса является непредставление (представление не в полном объеме) документов, предусмотренных пунктом 42 настоящих Правил.

Заявитель вправе повторно подать документы в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации после устранения причин, в связи с которыми было возвращено заявление о подтверждении статуса, в том числе путем направления соответствующей информации в электронной форме с использованием государственной информационной системы промышленности.

50. Экспертный совет в срок не позднее 30 рабочих дней со дня получения заявления о подтверждении статуса и прилагаемых к нему документов осуществляет экспертизу телекоммуникационного оборудования и утверждает заключение о соответствии телекоммуникационного оборудования требованиям, предъявляемым для присвоения статуса телекоммуникационного оборудования российского происхождения, либо о несоответствии требованиям, предъявляемым для присвоения статуса телекоммуникационного оборудования российского происхождения, и в срок не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения заключения направляет его в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.

51. В случае непредставления заявителем документов по основанию, предусмотренному пунктом 44 настоящих Правил, либо при необходимости проведения дополнительной экспертизы представленных

заявителем документов в случае выявления в них противоречий, несоответствия содержащихся в них сведений сведениям, находящимся в распоряжении Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, экспертным советом проводится выездная проверка в целях проведения экспертизы телекоммуникационного оборудования на территории заявителя.

52. Основаниями для утверждения заключения о несоответствии требованиям, предъявляемым для присвоения статуса телекоммуникационного оборудования российского происхождения, являются:

а) непредставление заявления о подтверждении статуса и документов, предусмотренных пунктом 42 настоящих Правил, в срок, установленный абзацем вторым пункта 41 настоящих Правил;

б) наличие в заявлении о подтверждении статуса и прилагаемых к нему документах недостоверных сведений;

в) несоответствие требованиям, указанным в пункте 14 настоящих Правил.

53. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации в срок не позднее 5 рабочих дней:

а) со дня получения заключения о соответствии требованиям, предъявляемым для присвоения статуса телекоммуникационного оборудования российского происхождения, - вносит сведения о реквизитах указанного заключения в реестр;

б) со дня получения заключения о несоответствии требованиям, предъявляемым для присвоения статуса телекоммуникационного оборудования российского происхождения, - принимает решение об отмене статуса телекоммуникационного оборудования российского происхождения и исключении телекоммуникационного оборудования из реестра, вносит сведения о реквизитах указанного решения и заключения в реестр и уведомляет заявителя о принятом решении.

54. Решение, предусмотренное подпунктом "б" пункта 53 настоящих Правил, оформляется приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. О принятом решении заявителю направляется соответствующее уведомление в срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, в том числе путем направления соответствующей информации в электронной форме с использованием государственной информационной системы промышленности.

55. Заявитель, в отношении заявления о присвоении статуса которого было принято решение об отмене статуса телекоммуникационного оборудования российского происхождения и исключении телекоммуникационного оборудования из реестра, вправе повторно подать документы в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации после устранения причин, в связи с которыми было принято указанное решение, но не ранее чем через 1 календарный год со дня исключения сведений о телекоммуникационном оборудовании из реестра, в том числе путем направления соответствующей информации в электронной форме с использованием государственной информационной системы промышленности.

56. Включение в реестр телекоммуникационного оборудования, которому статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения присвоен до вступления в силу настоящего постановления, осуществляется Министерством промышленности и торговли Российской Федерации самостоятельно в срок не позднее 2 месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления. Подтверждение статуса телекоммуникационного оборудования российского происхождения осуществляется на основании документов, выданных в соответствии с порядком, действовавшим до дня вступления в силу настоящего постановления.

IV. Заключительные положения

57. Сведения, содержащиеся в реестре, являются общедоступными.

58. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации в срок не позднее 10 рабочих дней со дня принятия одного из решений, предусмотренных настоящими Правилами, размещает сведения о таком решении на официальном сайте Министерства промышленности и торговли Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

59. Решения, действия (бездействие) Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, предусмотренные настоящими Правилами, могут быть обжалованы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

60. Доступ к сведениям, содержащимся в реестре, обеспечивается путем:

а) размещения сведений реестра в государственной информационной системе промышленности;

б) предоставления сведений Министерством промышленности и торговли Российской Федерации безвозмездно по запросам заинтересованных лиц, направленным с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в форме электронного документа, подписанного простой электронной подписью.

61. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации предоставляет сведения, содержащиеся в реестре, по запросам, указанным в подпункте "б" пункта 60 настоящих Правил, в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня поступления такого запроса, при условии, что запрашиваемые сведения имеются в реестре, или сообщает об отсутствии указанных сведений в реестре.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 10 июля 2019 г. № 878

П О Р Я Д О К

**подготовки обоснования невозможности соблюдения ограничения
на допуск радиоэлектронной продукции, происходящей
из иностранных государств, для целей осуществления закупок
для обеспечения государственных и муниципальных нужд**

1. Настоящий Порядок определяет правила подготовки обоснования невозможности закупки радиоэлектронной продукции, включенной в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее соответственно - реестр, обоснование), а также требования к содержанию такого обоснования.

2. Обоснование подготавливается заказчиком при осуществлении закупки радиоэлектронной продукции в следующих случаях:

а) в реестре отсутствуют сведения о радиоэлектронной продукции, соответствующей тому же классу (функциональному назначению) радиоэлектронной продукции, что и радиоэлектронная продукция, планируемая к закупке;

б) радиоэлектронная продукция, включенная в реестр и соответствующая тому же классу радиоэлектронной продукции, что и радиоэлектронная продукция, планируемая к закупке, по своим функциональным, техническим и (или) эксплуатационным характеристикам не соответствует установленным заказчиком требованиям к планируемой к закупке радиоэлектронной продукции.

3. Обоснование должно содержать указание на:

а) обстоятельство, предусмотренное подпунктом "а" или "б" пункта 2 настоящего Порядка;

б) класс (классы) радиоэлектронной продукции (функционального назначения), которому (которым) должна соответствовать радиоэлектронная продукция, являющаяся объектом закупки;

в) требования к функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам радиоэлектронной продукции, являющейся объектом закупки, установленные заказчиком, с указанием класса (классов), которому (которым) должна соответствовать радиоэлектронная продукция;

г) функциональные, технические и (или) эксплуатационные характеристики (в том числе их параметры), по которым радиоэлектронная продукция, сведения о которой включены в реестр, не соответствует установленным заказчиком требованиям к радиоэлектронной продукции, являющейся объектом закупки, по каждому наименованию радиоэлектронной продукции (с указанием названия радиоэлектронной продукции), сведения о котором включены в реестр и которое соответствует тому же классу радиоэлектронной продукции, что и радиоэлектронная продукция, являющаяся объектом закупки (только для закупки в случае, предусмотренном подпунктом "б" пункта 2 настоящего Порядка).

4. Обоснование подготавливается и утверждается заказчиком по состоянию на день размещения извещения об осуществлении закупки в единой информационной системе в сфере закупок.

5. Обоснование размещается заказчиком в единой информационной системе в сфере закупок в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

6. Размещение обоснования в единой информационной системе в сфере закупок осуществляется заказчиком одновременно с размещением извещения об осуществлении закупки.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 10 июля 2019 г. № 878

П Е Р Е Ч Е Н Ь

радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств, в отношении которой устанавливаются ограничения для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд

Код в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014	Наименование радиоэлектронной продукции
26	Оборудование компьютерное, электронное и оптическое
27.1	Электродвигатели, генераторы, трансформаторы и электрическая распределительная и контрольно-измерительная аппаратура
27.2	Батареи и аккумуляторы
27.31	Кабели волоконно-оптические
27.32	Провода и кабели электронные и электрические прочие
27.33.13.130	Арматура кабельная
27.33.13.140	Контакты электромагнитные
27.33.13.150	Пускатели электромагнитные

Код в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014	Наименование радиоэлектронной продукции
27.33.13.160	Аппараты электрические для управления электротехническими установками, кроме контакторов и пускателей электромагнитных, реле управления и защиты
27.33.13.190	Устройства коммутационные и (или) предохранительные для электрических цепей прочие, не включенные в другие группировки
27.4	Оборудование электрическое осветительное
28.99.2	Оборудование и аппаратура, исключительно или в основном используемые для производства полупроводниковых слитков или пластин, полупроводниковых устройств, электронных интегральных микросхем или плоскочелночных дисплеев
28.99.5	Части оборудования и аппаратуры, исключительно или в основном используемой для производства полупроводниковых слитков или пластин, полупроводниковых устройств, электронных интегральных микросхем или плоскочелночных дисплеев; части прочего оборудования специального назначения

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 10 июля 2019 г. № 878

**ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства
Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925**

1. Дополнить пунктом 2¹ в следующей редакции:

"2¹. При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции путем проведения конкурса или иным способом, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем в котором признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке радиоэлектронной продукции, включенной в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 30 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке."

2. Дополнить пунктом 3¹ в следующей редакции:

"3¹. При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции путем проведения аукциона или иным способом, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в документации о закупке, в случае если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке радиоэлектронной продукции, не включенной в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 30 процентов от предложенной им цены договора."

в) дополнить пунктом 4¹ в следующей редакции:

"4¹. При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции путем проведения аукциона или иным способом, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в документации о закупке, в случае если победителем закупки, при проведении которой цена договора снижена до нуля и которая проводится на право заключить договор, представлена заявка на участие в закупке, которая содержит предложение о поставке радиоэлектронной продукции, не включенной в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 30 процентов от предложенной им цены договора.".

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 10 июля 2019 г. № 878

П Е Р Е Ч Е Н Ь
утративших силу актов Правительства Российской Федерации

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2016 г. № 968 "Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов радиоэлектронной продукции, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 40, ст. 5748).

2. Пункт 12 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2017 г. № 663 "О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 23, ст. 3359).

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 июля 2017 г. № 804 "О внесении изменений в перечень отдельных видов радиоэлектронной продукции, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливаются ограничения и условия допуска для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 29, ст. 4367).

4. Пункт 3 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 1602 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 1, ст. 345).

5. Пункт 4 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2019 г. № 602 "О внесении изменений

в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 21, ст. 2564).
